



PUTUSAN

Nomor 3424 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

AKHMAD NOOR HARIYADIE SYAKHRANIE, S.H., H, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayatullah Komplek Banyu Anyar Jalur 4A, Nomor 68, RT 019, RW 001, Kelurahan Benua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Fernadi Syuhadi Putra, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Advokat dan Konsultan Hukum Hendra Fernando Syuhadi Putra, S.H., M.H., Adetya Nugraha, S.H., & Rekan, yang berkantor di Komplek Buncit Indah, Jalan Adipatra I Nomor 6 A, RT 007, RW 001, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Lawan:

CHANDRA SAPUTRA, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Km 11,8 Komplek Royal Woodpark Residence, RT 01, RW 01, Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rolly Muliazi Adenan, S.Ag., S.H., M.H. C.I.L., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Konsultan Hukum RMA Law Firm yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Nomor 67, Kelurahan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3424 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Tanggal 20 Desember 2023;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Martapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 07 Oktober 2021 yang di tandatangani oleh Tergugat, hanya mengikat bagi Tergugat namun tidak mengikat kepada Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) vide Pasal 1365 KUH Perdata kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kerugian materiil, uang komitmen fee yang telah dibayarkan oleh Penggugat sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan seketika;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), dengan seketika;
7. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak baik yang ada saat ini maupun yang akan datang (*conservatoir beslag*) milik Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibebankan kepada Tergugat setiap harinya apabila Tergugat lalai atau ingkar terhadap pelaksanaan isi putusan perkara ini nantinya, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai adanya putusan pengadilan yang

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3424 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding, dan kasasi;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Pengugat keliru dalam menentukan kewenangan/kompetensi relatif;
- Eksepsi tentang gugatan Penggugat cacat (*error in persona*);
 - a. Eksepsi tentang diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*);
 - b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
 - c. Eksepsi tentang *plurium litis consortium*;
- Eksepsi tentang gugatan Penggugat cacat *error in subjecto*;
- Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan terang (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Martapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dR/Tergugat dK seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dR/Penggugat dK untuk membayar kerugian materiil secara seketika atau sekaligus yang disebabkan oleh Tergugat dR/Penggugat dK sebesar Rp.83.373.268,00 (*delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam puluh delapan* rupiah) kepada Penggugat dR/Tergugat dK;
3. Menghukum Tergugat dR/Penggugat Dk secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil yang disebabkan oleh Tergugat

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3424 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dR/Penggugat dK sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat dR/Tergugat dK;

4. Menghukum Tergugat dR/Penggugat dK untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat dR/Tergugat dK apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Martapura dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi dari Tergugat dR/Penggugat dK;
6. Menghukum Tergugat dR/Penggugat dK untuk membayar biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai kompetensi relatif tersebut, telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Martapura dengan Putusan Sela Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mtp tanggal 13 Juli 2023;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Martapura telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mtp, tanggal 21 September 2023 yang amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3424 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Martapura tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 66/PDT/2023/PT BJM, tanggal 29 November 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2023 diajukan permohonan kasasi pada 11 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mtp, *juncto* 66/PDT/2023/PT BJM, yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi berdasarkan Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mtp *juncto* Nomor 66//PDT/2023/PT BJM, tanggal 11 Desember 2023;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Perkara Nomor 66/PDT/2023/PT BJM Tanggal 29 November 2023;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3424 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 07 Oktober 2021 yang di tandatangani oleh Tergugat, hanya mengikat bagi Tergugat namun tidak mengikat kepada Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) vide Pasal 1365 KUH Perdata kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kerugian materiil, uang komitmen *fee* yang telah dibayarkan oleh Penggugat sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan seketika;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), dengan seketika;
7. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak baik yang ada saat ini maupun yang akan datang (*conservatoir beslag*) milik Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibebankan kepada Tergugat setiap harinya apabila Tergugat lalai atau ingkar terhadap pelaksanaan isi putusan perkara ini nantinya, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding, dan kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi Seluruhnya,
2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Terbanding atau Termohon Banding/Termohon Kasasi seluruhnya;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3424 K/Pdt/2024



ex aequo et bono;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Desember 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai tindakan Tergugat menolak mengembalikan uang komitmen *fee* yang telah dibayarkan oleh Penggugat dalam pembangunan proyek rumah milik Penggugat sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), perbuatan mana menurut Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penggugat memiliki hubungan terkait pekerjaan dengan Tergugat selaku Desainer Interior dalam mengerjakan rencana proyek pembangunan rumah Penggugat. Dalam kerja sama bisnis tersebut, Penggugat menyetujui adanya perubahan anggaran biaya menjadi senilai Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) secara lisan dengan adanya beberapa revisi berdasarkan hasil konsultasi dengan Tergugat, akan tetapi kemudian Tergugat menyodorkan anggaran sebesar Rp15.243.171.760,00 (lima belas miliar dua ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) disertai dengan surat perjanjian kontrak kerja;
3. Bahwa penggugat merasa keberatan karena perbedaan harga yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat sangat signifikan dengan selisih kurang lebih sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), sehingga Penggugat meminta untuk kembali kepada RAB awal atau perjanjian dibatalkan dan meminta Tergugat untuk mengembalikan uang komitmen *fee* yang telah dibayarkan oleh Penggugat sebesar

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3424 K/Pdt/2024



Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

4. Bahwa Tergugat menolak mengembalikan uang komitmen *fee* sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), karena biaya tersebut telah digunakan untuk pengerjaan rumah Pengugat sebelum dihentikan secara sepihak oleh Penggugat sehingga perbuatan Tergugat dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan;
5. Bahwa dengan demikian tepat sebagaimana pertimbangan putusan *Judex Facti*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan sah kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AKHMAD NOOR HARIYADIE SYAKHRANIE, S.H., H. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AKHMAD NOOR HARIYADIE SYAKHRANIE, S.H., H.** tersebut;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3424 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Syamsul Ma'arif, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Lucas Prakoso dan Agus Subroto, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./
Lucas Prakoso.

Ttd./
Agus Subroto.

Ketua Majelis,

Ttd./
Syamsul Ma'arif.

Panitera Pengganti,

Ttd./
Slamet Supriyono.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3424 K/Pdt/2024